

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2270/2533

นายฉัตรชัย วณิชวัฒนะ กับพวก
นางสาววิณา นุชวงษ์
นางสาวเฉลย เอี่ยมดิลก

โจทก์
เจ้าหนี้
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา , มาตรา 105, มาตรา 107 (3), มาตรา 130 (8)
ป.วิ.พ. มาตรา

แม้เจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบประกอบคำขอรับชำระหนี้ว่ามีหนี้อยู่จริงตามคำขอก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 105 ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้หรือบุคคลใดมาสอบสวนในเรื่องหนี้สิน จึงเป็นอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายเพื่อสอบสวนหาความจริงว่าหนี้รายใดขอรับชำระหนี้ได้ หรือต้องห้ามไม่ให้ขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 94 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงชอบที่จะใช้อำนาจนี้สอบสวนค้นคว้าหาความจริงเพื่อประโยชน์ของความเป็นธรรม การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความ แล้วอาศัยเพียงคำให้การของเจ้าหนี้ที่ตอบคำถามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งตนยังสงสัยอยู่มากอ้างเป็นข้อพิรุธสงสัยว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกันจริงเพื่อยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ จึงเป็นการไม่ชอบ

คดีนี้นางวิณา นุชวงษ์ เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ๖ ฉบับ เจ้าหนี้รายที่ ๑๓ คัดค้านว่าเป็นหนี้สมยอมกันก่อนหนี้ขึ้นโดยไม่มีมูล

หนี้ต่อกันและเป็นหนี้ที่สร้างขึ้นโดยรู้ยู่่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถจะชำระหนี้ได้ ขอ
ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วทำความเห็นว่าควรยก
คำขอรับชำระหนี้รายนี้เพราะไม่เชื่อว่าเป็นหนี้ต่อกันจริงเป็นหนี้ที่เกิดจากการสมยอม
ทำขึ้นมาเพื่อประสงค์จะให้เจ้าหนี้รายอื่นเสียเปรียบโดยจะได้รับส่วนเฉลี่ยน้อยลง
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้วคดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่า หนี้ที่เจ้าหนี้
ขอรับชำระหนี้มีมูลหนี้อยู่จริงหรือไม่ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความเห็นและ
ศาลล่างทั้งสองเห็นด้วยกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยฟังข้อเท็จจริงต้องกันมาว่า
พยานหลักฐานที่เจ้าหนี้นำเสนอมีพิรุธสงสัย ไม่เชื่อว่ามีมูลหนี้ต่อกันจริง เนื่องจาก
การกู้ยืมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ตาม
เอกสารหมาย จ.๑ เจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินไปด้วยเงินสด จึงไม่เชื่อว่าเจ้าหนี้จะเก็บเงินไว้ที่
บ้านจำนวนมากแล้วนำมาให้กู้ ทั้งฐานะของเจ้าหนี้ก็มีเพียงเงินเดือน ส่วนรายได้
อย่างอื่นไม่น่าเชื่อว่าจะมีจริง และเจ้าหนี้ให้กู้ยืมไปแล้วกลับให้กู้ยืมอีกโดยที่ยังมิได้
ใช้หนี้เการวมทั้งดอกเบี้ยเชื่อว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้สมยอมกันก่อหนี้ขึ้นโดยไม่มีมูลหนี้
ต่อกัน สำหรับเหตุผลที่ยกขึ้นมาตั้งข้อสงสัยในมูลหนี้ของเจ้าหนี้ นั้นสืบเนื่องมาจาก
การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดเจ้าหนี้ไป
สอบสวนเพียงปากเดียว ในการสอบสวนเจ้าหนี้ให้การโดยตอบคำถามของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถึงฐานะของเจ้าหนี้ว่า เจ้าหนี้เป็นข้าราชการ ทำงานมา ๒๐
กว่าปีมีเงินเดือนเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท มีรายได้จากการขายเครื่องดื่มเดือนละ

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท มีรายได้จากการให้กู้ยืมเงินได้รับผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ย
เจ้าหนี้มีเงินฝากอยู่ในธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานขาวธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา สาขาบางลำพู จากผลการสอบสวนดังกล่าวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เชื่อว่า นอกจากเงินเดือนแล้วรายได้อื่นและทรัพย์สินไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง เพราะเจ้าหนี้
ไม่มีหลักฐานประกอบ เป็นเพียงกล่าวอ้างลอย ๆ จึงไม่มีน้ำหนัก ข้อนี้เห็นว่า แม้เจ้า
หนี้ผู้ขอรับชำระหนี้มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบประกอบคำขอรับชำระหนี้ว่ามี
หนี้อยู่จริงตามคำขอก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา
๑๐๕ ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ
บุคคลใดมาสอบสวนในเรื่องหนี้สิน จึงเป็นอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายเพื่อ
สอบสวนหาความจริงว่าหนี้รายได้ขอรับชำระหนี้ได้ หรือต้องห้ามไม่ให้ขอรับชำระหนี้
ตามมาตรา ๙๔ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงชอบที่จะใช้อำนาจนี้สอบสวนค้นคว้า
หาความจริงเพื่อประโยชน์ของความเป็นธรรม การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตั้ง
คำถามให้เจ้าหนี้ตอบเพียงเท่าที่ถาม แล้วจดยางานว่าเจ้าหนี้แถลงหมดพยานหลัก
ฐานเพียงเท่านั้น ไม่ตั้งใจนำพยานอื่นมาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเท่านั้น
ก็หาได้หมายความว่าเจ้าหนี้ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์หรือเป็นพิรุธไม่ ทั้งคดีนี้เจ้า
หนี้ก็ได้เบิกความเป็นพยานประกอบคำขอรับชำระหนี้ของตนไว้แล้ว มิใช่ว่าเจ้าหนี้
ไม่มีพยานหลักฐานใดเลย ดังนั้นหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีข้อสงสัยในเรื่องหนี้
สินหรือฐานะของเจ้าหนี้ที่อ้างว่าได้ฝากเงินไว้กับธนาคารต่าง ๆ นั้นจริงหรือไม่ เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบที่จะกำหนดให้เจ้าหนี้นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมได้ ใน
เมื่อเจ้าหนี้ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงจึงจะถือว่าเจ้าหนี้มีพิรุธ จากนั้นจึงทำความ
เห็นเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต่อไป แต่คดีนี้ปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์หาได้กระทำการดังกล่าวไม่ ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งทำการ
สอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความ แล้วอาศัยเพียงคำให้การของเจ้าหนี้ที่ตอบคำถามเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งตนยังสงสัยอยู่แล้วอ้างว่าเป็นข้อพิรุธสงสัยว่าไม่มีมูลหนี้ต่อ

กันจริงเพื่อยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้จึงเป็นการไม่ชอบ อีกประการหนึ่งเจ้าหนี้ผู้
โต้แย้งเองก็โต้แย้งไว้เพียงลอย ๆ เท่านั้นไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างพยาน
เจ้าหนี้ แสดงให้เห็นอยู่ส่วนหนึ่งว่าผู้โต้แย้งไม่อาจหักล้างพยานเจ้าหนี้ได้ และเมื่อ
พิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งต่างรับราชการอยู่ในส่วน
ราชการเดียวกันแล้ว ก็เห็นว่าการที่เจ้าหนี้จะไปสมคบกับเจ้าหนี้อื่นมาร่วมกันฟ้องให้
ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายเพื่อที่เจ้าหนี้จะได้รับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ทำให้เจ้าหนี้อื่นได้รับส่วนเฉลี่ยน้อยลงย่อมเป็นไปได้ เพราะเจ้าหนี้ด้วยกันเองที่มา
ร่วมกันฟ้องก็คงไม่ยอม ทั้งการที่ลูกหนี้จะสมยอมกับเจ้าหนี้ก่อนนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าหนี้
นำมาฟ้องตนเองให้เป็นบุคคลล้มละลายยิ่งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ เนื่องจากลูกหนี้ยังรับ
ราชการอยู่ หากศาลพิพากษาให้ล้มละลายอาจต้องออกจากราชการและหมดอนาคต
ในการประกอบอาชีพอื่น ฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะฟังว่าลูกหนี้และเจ้าหนี้สมยอมกัน
ก่อนนี้ขึ้นโดยไม่มีมูลหนี้ต่อกัน เพื่อนำมูลหนี้มาฟ้องและเพื่อรับส่วนแบ่งจากกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนที่เจ้าหนี้มีความสามารถให้ลูกหนี้กู้ยืมได้หรือไม่นั้นเห็นว่า
เจ้าหนี้รับราชการมานานนอกจากเงินเดือนที่ได้รับประจำแล้ว เจ้าหนี้ยังมีรายได้อย่าง
อื่นจากการขายเครื่องดื่ม รวมทั้งออกเงินให้กู้ เจ้าหนี้อย่อมมีฐานะและเงินสดพอที่จะ
ให้ลูกหนี้กู้ได้ และแม้พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนเจ้าหนี้ไม่มีโอกาสนำมาแสดง
สนับสนุนคำให้การก็ตาม ในชั้นฎีกาเจ้าหนี้ก็แสดงหลักทรัพย์เป็นที่ดินหลายแปลงมา
ทำฎีกา ซึ่งพอที่จะสนับสนุนให้เห็นว่า เจ้าหนี้อยู่ในฐานะให้ลูกหนี้กู้ยืมได้ข้อเท็จจริง
จึงฟังได้ว่า หนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระมามีมูลหนี้ต่อกัน ปัญหาที่จะต้องพิเคราะห์ต่อไปมี
ว่า หนี้ทั้งหมดที่เจ้าหนี้ขอรับชำระ เป็นหนี้ที่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระตามมาตรา ๙๔
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ หรือไม่ เห็นว่า ในการกู้ยืมกันนั้น เจ้าหนี้
ให้ลูกหนี้ยืมเงินไปหลายครั้ง ก่อนหน้าที่ขอรับชำระในคดีนี้ และหนี้เหล่านั้นลูกหนี้
ชำระหนี้หมด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ ลูกหนี้กู้จากเจ้าหนี้ไปอีกเป็นเงิน
๘๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.๑ หนี้รายนี้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๙๔

ดังกล่าวเจ้าหนี้จึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ ตามมาตรา ๑๓๐(๘) ส่วนหนี้ตามสัญญากู้
เอกสารหมาย จ.๒-จ.๖ นั้น ได้ความว่า เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้นยอมให้ลูกหนี้กู้ไปภายหลัง
การกู้ยืมครั้งแรกตามเอกสารหมาย จ.๑โดยที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ครั้งแรกเลย
คงได้ดอกเบี้ยเพียงสองครั้ง ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่าเป็นการให้ดอกเบี้ยในการกู้ครั้งใด
แล้วลูกหนี้ก็ไม่เคยชำระหนี้อีกเลย ทั้งได้ความต่อไปว่ายังมีเจ้าหนี้อื่นอีก รวมทั้งเจ้า
หนี้ที่ร่วมกันฟ้องคดีนี้ซึ่งลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เช่นกัน พฤติการณ์แสดงว่า
การกู้ยืมในครั้งต่อ ๆ มา เจ้าหนี้นยอมให้ลูกหนี้ก่อหนี้ขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้
มีหนี้สินล้นพ้นตัว เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ เงินกู้ตามเอกสารหมาย จ.๒-จ.๖
จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ตามมาตรา๙๔(๒) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาไม่ต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา ฎีกาของเจ้าหนี้ฟังขึ้นเป็นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาทจากกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓มาตรา ๑๐๗(๓),
๑๓๐(๘) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลแพ่ง - นายบุญอินทร์ ส่องเสริมสกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายไพโรจน์ คำอ่อน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ